

기관경고·경고 및 개선 요구

1. 제 목 : ○○○○병원 전직원 특별휴가 부여 및 관리 부적정
2. 관계기관 : ■■■■실, ○○○○병원
3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원에서는 '21.7.6일 2/4분기 A협의를 열고 전 직원에게 특별휴가 #일을 부여하기로 협의하고, '21.7.13일 「직원 특별휴가 부여 및 사용 안내」 공문을 통해 [표 1]과 같이 재직중인 전 직원에게 특별휴가 #일과 연차휴가 #일을 연결하여 사용하도록 하여, 총 ###명이 특별휴가를 사용하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「직제규정」 제15조에 따르면 모든 임·직원은 분장된 업무범위 내에서 직무권한을 행사하여야 하고, 그 권한에 상당한 책임을 지도록 하고 있으며, 「복무규정」 제6조에서는 직원은 관계법령과 공단의 제 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은 바 직무를 성실히 수행하도록 규정하고 있습니다.

또한 「복무규정」 제31조 14항에서는 ‘그 밖에 특별한 사정에 의하여 ○○장이 인정하는 경우 그 인정한 기간에 대하여 특별휴가를 받을 수 있다’고 규정하고 있으며, 2021년 임금 및 단체협약 협약서(이하 “단협” 이라한다) 제72조에서는 ‘공단이 인정하는 경우와 A가 협의 한 경우’ 특별휴가를 부여한다고 되어 있습니다.

따라서, ○○○○병원에서는 전 직원에게 특별휴가 #일을 부여하기 위해서는 제 규정에서 정하는 바에 따라 ○○장의 승인을 받는 등 관련 절차를 준수하

여 업무를 수행해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

[표 2] 특별휴가 부여 추진 경과

- ① [사전보고 사항 1] ♀♂부(♀♂부장)로부터 특별휴가 부여 안건에 대해 사전 보고 받음
- (내용) ♂♂(♀♀♀♀부)에서는 'A협의회에서 특별휴가 부여건을 협의하여 휴가를 줄 경우 타 소속 기관과의 형평성 문제가 있을 수 있어 곤란하다'는 답변을 받음
- ② [사전보고 사항 2] A협의회 안건으로 특별휴가부여는 '♂♂ 승인 요청 사항'으로 상정
- ③ [노사합의(21.7.6)] A협의회 개최 → A협의회 정회 → ♀♀♀♀실장과 통화(유선 통화)
→ 특별휴가부여 안건 A 합의 결정
- ④ [특별휴가 시행 안내(21.7.13)] ♀♂부 「직원 특별휴가 부여 및 사용 안내」 시행
※ A협의회 결과보고는 ♀♀♀♀장까지 결재, 시달 공문은 ♀♂부장 전결 처리

그러나 통화 내용에서 ♀♀♀♀실장은 '▲▲이사님은 병원책임 경영 체제하에서 ♀♀♀♀장이 책임지고 결정 하도록 하고 ♂♂는 관여하지 않는 게 좋겠다라는 의견임'을 전달하며 '왜 이 건을 꼭 하려고 하느냐'며 반문하고 특별휴가 부여에 부정적인 의견을 표현하여 통화내용이 승인하는 취지의 의사표시였는지 불분명하였고,

설령 ▲▲이사 및 ♀♀♀♀실장의 발언이 특별휴가 부여를 승인하는 취지라고 해석될 여지가 있더라도, 복무규정 제31조에 따라 특별휴가 부여의 권한은 ♂♂장에게 있으므로 ▲▲이사나 ♀♀♀♀실장에게 '특별휴가 부여'에 관한 결정권이 없는 이상 ♂♂♂♂병원 소속 직원들에 대한 특별휴가 부여가 정당화 될 수는 없을 것입니다.

또한 복무규정 제31조 제14항에 따라 기타 사유로 인한 특별 휴가를 부여할 수 있는 권한은 '♂♂장'에게 있으며 단협에서 말하는 'A가 협의한 경우'에

서도 사용자는 ○○장을 의미하는 것이기에, 해당 권한을 ▲▲이사 및 □□□□실장에게 위임하였다는 사실이 없는 한 ▲▲이사 및 □□□□실장이 ○○○○○○병원 소속 직원들에 대하여 특별휴가를 부여한다거나 이를 승인하는 등의 결정을 할 권한이 있다고 판단하기 어려운 상황이었음에도,

○○○○○○병원에서는 A협의회에서 전 직원에 대해 특별휴가 부여를 협의하고 휴가를 부여하여 결과적으로 ○○장의 승인 절차 없이 권한을 행사한 결과를 초래하였습니다

뿐만 아니라 A협의회에서 협의된 사항을 시행코자 한다면 해당 업무 주무부서인 ♡♡부에서는 부의안건 의결사항에 대하여 세부적인 시행 방안을 수립하여 협의 사항 본래의 시행 취지에 맞도록 운영되도록 관리해야 합니다.

그런데 ○○○○○○병원 ♡♡부에서는 ♡♡부장의 전결로 시행공문을 시달하면서, 특별휴가 사용대상을 ‘전직원’으로 하여 [표 3]과 같이 코로나 19 대응과 내부평가 1위 등으로 소진된 직원을 위한다는 당초 특별휴가 부여 취지와 무관하게 시행일(‘21.7.13)이후 신규 입사한 ##명 직원들에게도 특별휴가를 부여하여 사용한 사실이 확인되었습니다.

[표 3] 특별휴가 사용 현황

(단위 : 명/원)

대 상	휴가사용인원	휴가사용 환산금액*	휴가 미사용 인원
기존직원			
7월 이후 입사직원			
합 계			

* 연차수당으로 환산한 금액

4. 관계기관 의견 :

○○○○병원에서는 단협 72조에 A가 협의한 경우에도 특별휴가 부여가 가능하다고 되어 있고, 단협은 내규보다 우선 적용되며, ○○○실장이 ○○○ 실장과의 통화를 통해 특별휴가 부여가 가능하다는 답변을 받고 그것을 토대로 협의를 한 것으로, 절차상의 문제는 없다고 주장하였습니다.

그러나, 특별 휴가를 부여할 수 있는 권한은 ‘○○장’ 에게 있으며 단협에서 말하는 ‘A가 협의한 경우’ 에서도 사용자는 ○○장을 의미하는 것이며, 따라서 ○○○병원의 ○○○장에게 ‘특별휴가 부여’를 결정할 수 있는 권한이 없으므로 A협의회의 협의에도 불구하고 특별휴가 부여는 절차상 문제가 있다고 할 것입니다.

따라서 ○○○병원 ○○○부는 관련 안건의 주무부서로서 ○○장 서면 승인 등 후속 검토를 통해 적법한 절차를 받아 놓아야 할 명분이 충분했는데도 적절한 사후 조치 없이 특별휴가를 시행하여 제규정을 준수 위반한 점에 그 책임이 있다고 할 것입니다.

5. 조치할 사항

○ ▲▲이사는

- 「복무규정」제31조 14항의 ○○장이 인정하는 절차를 ‘○○장의 서면 승인’을 받도록 하는 등 관련 규정 해석이 명확하도록 개선하시기 바랍니다(개선)

○ ○○장(▲▲이사)은

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 ○○○병원에 「기관경고」 조치하기 바람(기관경고)
- 관련자에게도 「경고」조치하시기 바랍니다(경고)